

1502472-47.2020.8.26.0664
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
Comarca: Votuporanga
Foro: Foro de Votuporanga
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SERGIO FERNANDO DE AGUIAR
Vítima:
SEBASTIAO ALVES MARTINS
Data da Audiência:
25/11/2022

Em 25/11/2022, às 15h30min., nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento CSM nº 2629/2021, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Votuporanga
Foro de Votuporanga
1ª Vara Criminal
Rua Espírito Santo, 2497, Cía Melhoramentos, Votuporanga - SP - cep 15501-221

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:
1502472-47.2020.8.26.0664
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SERGIO FERNANDO DE AGUIAR
Vítima:
SEBASTIAO ALVES MARTINS
Data da Audiência:
25/11/2022

Em 25/11/2022, às 15h30min., nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento CSM nº 2629/2021, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 1ª Vara da Comarca de Votuporanga - Processo nº 1502472-47.2020.8.26.0664, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga, Dra. GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de

instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. Marcus Vinícius Seabra, DD. Promotor de Justiça, do réu SÉRGIO FERNANDO DE AGUIAR, acompanhado de seu patrono, Dr. João Donizete Rossini, e da vítima, presente nas dependências do Fórum. Iniciados os trabalhos, pelo Defensor foi informado que já havia conversado privativamente com o réu. A seguir, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, a vítima, SEBASTIAO ALVES MARTINS, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu respectivo depoimento. Em seguida, interrogou-se o réu. Encerrada a instrução, determinou a MM. Juíza que se desse início aos debates orais, sendo que o Promotor de Justiça e o Defensor manifestaram-se neste ato. Os depoimentos estão gravados em sistema audiovisual e a sua íntegra, com as perguntas formuladas pelas partes, está disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do site: <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informando o número do processo, bem como na certidão a seguir liberada. Prosseguindo, pela MM. Juíza foi proferida a sentença e publicada em audiência, que segue adiante, contendo a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu SÉRGIO FERNANDO DE AGUIAR da acusação de cometimento da infração prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Isento de custas. Comunique-se o IIRGD." O advogado de Defesa e o Réu desistiram da interposição de recurso contra a sentença. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado o seguinte: "Vistos. Homologo a desistência do prazo recursal para a Defesa. Transitada em julgado nesta data para a Defesa (defesa técnica e autodefesa). Aguarde-se o prazo de recurso para a Acusação. Os presentes saem intimados. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Nada mais." Eu, Andrezza Cristina Martinelli de Carvalho, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA